

31 OCT. 1997

7844.5

En la I.C. de Zaragoza, a 30 de Octubre de 1.997

REUNIDOS

De una parte, D. FRANCISCO SANCHEZ CAJO, mayor de edad, vecino de Zaragoza, con domicilio en Ctra. de Logroño 32, provisto de D.N.I. nº 25.146.599-D, quien actúa en nombre y representación de **INMOBIRENT ARAGON S.L.**, con domicilio social en Zaragoza, Avda. César Augusto nº 16 y provista de C.I.F. nº B-50162122, en adelante denominado el cedente.

Y de otra, Mr. VAL DUFFY, con nº de pasaporte M291498, mayor de edad, con domicilio en North Street, Skibbereen-County Cork, Ireland, y Mr. PETER DUFFY, con nº de pasaporte N921930, con domicilio a efectos de notificaciones en Pamplona, calle García Castañón 1 1ª Izda., quienes actúan en nombre y representación propios, en adelante la parte cesionaria.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para este acto, y en su virtud,

EXPONEN

I.- Que **INMOBIRENT ARAGON S.L.** posee, en virtud de contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, el uso y disfrute del local de negocio que a continuación se describe:

1.- "NUMERO DOS. Local comercial a la derecha del zaguán de la casa, en la planta baja, de 194.08 metros cuadrados de superficie construida y 181.55 metros cuadrados de superficie útil, con una cuota de participación en el valor total del inmueble de cuarenta y cinco enteros por ciento; linda por la derecha entrando, con casa nº 9 de la calle Cádiz; por la izquierda, con porche, con zaguán de la casa, local nº 3 casa nº

5 de dicha calle; por el fondo , con casa del Paseo de Independencia de D. Manuel Ballesteros, y por el frente , con dicho local nº3 , zaguán y calle Cádiz. Lleva anejos dos locales : uno en planta de sótano menos dos , de 42.84 metros cuadrados de superficie construida y de 28.32 metros cuadrados de superficie útil , que linda : por la derecha entrando , con local destinado a centro de transformación de energía eléctrica y subsuelo de la calle Cádiz; y por el frente , con local destinado a transformación de energía eléctrica y subsuelo de la propia finca. Y otro en la planta de sótano menos uno , de 276.30 metros cuadrados de superficie construida y 245.23 metros cuadrados de superficie útil, y linda : por la derecha entrando , con subsuelo de la calle Cádiz y zona de acceso al local destinado a transformación de energía eléctrica; por la izquierda , con subsuelo de la casa del Paseo de Independencia de D. Manuel Ballesteros; por el fondo , con subsuelo de la casa nº 9 de la Calle Cádiz; y por el frente , con subsuelo de la casa nº 5 de dicha calle. Ambos locales están comunicados con el de la planta baja por medio de una escalera interior.."

Dicho contrato fue pactado mediante escritura pública entre la Cía. mercantil BANKINTER LEASING S.A. , propietaria del local antes descrito y la Cía mercantil INMOBIRENT ARAGON S.A. , hoy S.L. , poseedora del mismo.

II.- La Cía mercantil BANKINTER LEASING S.A. autorizó expresamente en dicha escritura a la mercantil INMOBIRENT ARAGON S.L. para que pudiera ceder a terceros el uso y disfrute de la finca descrita en el expositivo I.- que antecede.

III.- Que la parte cesionaria desea adquirir el uso y disfrute del citado local de negocio.

Por lo que ambas partes libre y voluntariamente deciden llevar a cabo el presente contrato de cesión de uso y disfrute de local de negocio que se regirá por los siguientes

PACTOS

PRIMERO .- OBJETO DEL CONTRATO

INMOBIRENT ARAGON S.L. cede , y Mr. VAL DUFFY y Mr. PETER DUFFY adquieren , el uso y disfrute del local de negocio descrito en el expositivo I.-del presente documento.



SEGUNDO.- PRECIO Y ACTUALIZACI N

Se acuerda el pago de una primera renta por importe de cuatro millones de pesetas , m s el IVA correspondiente, en el mismo momento de la firma del presente documento . El precio que deber  abonar mensualmente la cesionaria a INMOBIRENT ARAGON S.L. por la cesi n anteriormente mencionada asciende a la cantidad de seiscientas mil (600.000) pesetas.

Esta segunda cantidad se incrementar  con el IVA correspondiente en cada momento, debiendo ser satisfecha por meses adelantados durante los cinco primeros d as de cada mes en el domicilio que designe el cedente. En atenci n a las obras que deben de realizarse para la puesta en funcionamiento del local , se pactan dos meses de carencia en el pago de las sucesivas rentas , debiendo por tanto abonarse la primera de 600.000 ptas. en el mes de Enero de 1.998.

Dicho precio anteriormente pactado se mantendr  constante durante los dos primeros a os de contrato. A partir del tercero ser  anualmente actualizado, en su caso, aument ndolo o disminuy ndolo con respecto al vigente en esa fecha, en la proporci n en que aumente o disminuya el  ndice de Precios al Consumo, durante el citado per odo, publicado por el Instituto Nacional de Estad stica u Organismo que en el futuro pudiera sustituirle.

Caso de que la publicaci n de los citados  ndices o su notificaci n por parte de la cedente se efect e con retraso, el recibo siguiente a aqu el en que se realice tal notificaci n, deber  tener en cuenta no solamente la modificaci n correspondiente a ese mes, sino las diferencias que correspondan a los meses comprendidos desde la fecha en que deb  haberse producido la adecuaci n, a aqu ella en la que se aplica.



TERCERO.- VIGENCIA

El presente contrato tendrá una duración de 20 años, y comenzará a surtir efecto desde el día 1 de noviembre del presente año, siendo su término el día 31 de octubre de 2017. No obstante el plazo de duración del arriendo antes establecido, el contrato podrá ser prorrogado por la tácita, de conformidad con lo que previene el artículo 1566 del Código Civil, si bien, tal prórroga y las sucesivas que se vayan produciendo hasta que medie denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de 3 meses, tendrán una duración de un año.

En el supuesto de que la entidad cesionaria resuelva el contrato antes de transcurridos los 4 primeros años del plazo pactado, deberá entregar al cedente, en concepto de cláusula penal, la cantidad correspondiente a las rentas dejadas de percibir, desde la fecha de la resolución, hasta que se cumplan los 5 años previstos.

CUARTO.- ACTIVIDAD DEL CESIONARIO

El local cedido será destinado a actividades de hostelería. Además dicho destino pactado no deberá perjudicar a la finca ni causar incomodidades o molestias a los demás ocupantes del inmueble, quedando obligada la cesionaria a observar los usos de buena vecindad y normas u ordenanzas municipales. Tampoco se podrán almacenar o manipular materiales explosivos o inflamables o de cualquier otra especie que puedan presentar un peligro para personas, objetos e inmuebles.

QUINTO.- ENTREGA DEL INMUEBLE

La cesionaria reconoce ocupar el local objeto del contrato a su entera satisfacción, recibiendo las llaves del mismo en este acto.

SEXTO.- OBRAS

La cesionaria deberá satisfacer todas las obras de conservación y reparación del local cedido, así como de sus instalaciones y objetos.



Se autoriza a la cesionaria a realizar cualesquiera obras necesarias para la decoración y puesta en funcionamiento , siempre que no supongan perjuicio alguno para el inmueble ni sus elementos , asumiendo cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. Dichas obras, así como las que posteriormente pudieran realizarse, quedarán en el momento de la extinción del contrato en propiedad del cedente . Igualmente, en los casos en que proceda, la cesionaria deberá solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas para la realización de obras en la finca cedida.

Al objeto de que el cedente pueda conocer las obras que se han de efectuar , la cesionaria se compromete a entregar un plano detallando la configuración exacta que tiene el local.

SEPTIMO.- DAÑOS Y PERJUICIOS

La cesionaria exime de toda responsabilidad al cedente por los daños que en las cosas o personas pudieran producirse a consecuencia directa o indirecta del negocio instalado, y se hace responsable tanto civil como criminalmente de los daños que se ocasionen.

Por su parte el cedente no responderá de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la cesionaria por casos fortuitos o por fuerza mayor, estimándose como tales las humedades, escapes de agua, cortacircuitos, desprendimientos de cualquier elemento del edificio y desperfectos que pudieran sufrir las diversas instalaciones. Ello no obstante, la cesionaria podrá accionar contra los terceros responsables de los daños, en su caso.

DECIMO.- FIANZA

Mr. VAL DUFFY y Mr. PETER DUFFY entregan en este acto al cedente la cantidad de UN MILLON DOSCIENTAS MIL PESETAS (1.200.000,-pts.), importe de dos mensualidades, en concepto de fianza.



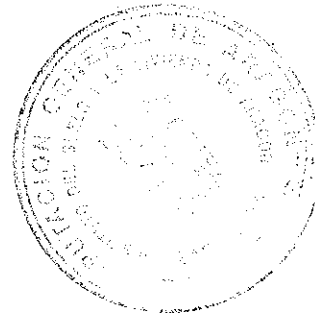
DECIMOPRIMERO.- RENUNCIA DE DERECHOS

La cesionaria renuncia expresamente a los derechos de tanteo y retracto que la legislación reconoce a su favor, así como a la percepción de la indemnización a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Asimismo, la cesionaria renuncia a subarrendar, parcial o totalmente, la finca arrendada o ceder el presente contrato, salvo previa autorización escrita del cedente.

DECIMOSEGUNDO.- SUBROGACION

Se autoriza a los cesionarios a modificar la titularidad del contrato en favor de una sociedad de responsabilidad limitada en la que los únicos socios sean los firmantes del presente contrato, en un plazo máximo de seis meses, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los firmantes, es decir, Peter y Val Duffy, en el pago de las rentas. Dicha modificación deberá ser comunicada por fax u otro medio de análoga eficacia al cedente, con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses expresado, que a partir de ese momento queda obligado a emitir los recibos - previa y debidamente abonados - a favor de la sociedad de responsabilidad limitada que se subrogue en la titularidad del contrato.



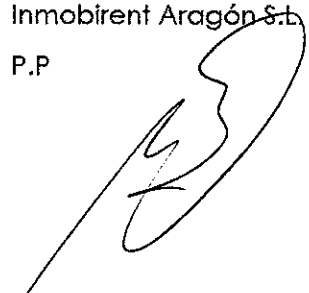
DECIMOTERCERO.- LEGISLACION APLICABLE

El presente contrato se regirá por las cláusulas pactadas en este documento, siendo aplicable el Código Civil en todo lo no previsto en el mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha del encabezamiento.

EL CEDENTE

Inmobirent Aragón S.L.
P.P


Fdo.: D. Fco. Sánchez Cajo

EL CESIONARIO


Fdo.:Mr. Val Duffy


Fdo.: Mr. Peter Duffy